

1513258-81.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513258-81.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513258-81.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108964/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 24454905 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2108964 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

WESLEY ALVES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

WESLEY ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 10.826/2003 porque, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 18h37min, na Avenida Damasceno Vieira, altura do nº 815, Jabaquara, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, portava arma de fogo consistente em um revólver, marca Taurus, calibre 32, municiado, com numeração suprimida, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2022 (fls. 90/92). O réu foi citado (fls. 136) e ofereceu defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 93/94).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado nesta data. Pelas partes não foram requeridas diligências. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com observância da reincidência e confissão e fixação do regime fechado para cumprimento de pena.

A defesa constituída pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão e a fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

Em primeiro lugar, observo que se faz necessária correção da capitulação legal dada à conduta do réu. Com efeito, a denúncia descreveu que o réu portava uma arma de fogo, com numeração suprimida. Trata-se, portanto, da hipótese prevista no inciso IV do artigo 16 da Lei de armas e não a prevista no inciso I como constou na denúncia. Desnecessário qualquer aditamento da denúncia, tratando-se de hipótese do artigo 383 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11 e pelo laudo de fls. 109/115, que atestou para a eficácia da arma de fogo e das munições apreendidas.

A autoria também é certa.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina pela Av. Damasceno Vieira quando observaram o réu andando em atitude suspeita, sendo que ele usava máscara em uma época em que as pessoas já não estavam usando máscaras. Ele alterou a direção em que caminhava, para se distanciar da viatura, motivo pelo qual procederam à abordagem. Em revista pessoal, localizaram um revólver calibre .32, com numeração suprimida e municiado com seis munições íntegras. Indagado sobre os fatos, afirmou que iria roubar celulares na região, na companhia de um comparsa que estaria a bordo de um veículo Fit, prata. Avistaram referido veículo passar próximo à guarnição, mas se evadiu. Não conheciam o réu anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, informando que comprou a arma havia duas semanas por R\$ 500 em uma feira do rolo.

Não há motivos para se suspeitar dos depoimentos dos policiais, que procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Frise-se que ambos policiais narraram ter visto o réu caminhando, em atitude suspeita, e que, em revista pessoal lograram êxito em encontrar o armamento ilícito em poder do réu.

Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE

NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 14 da mesma lei, uma vez que o tipo penal não exige que o autor da supressão da numeração seja a mesma pessoa que está portando ou em posse da arma. Ora, o que o legislador pretendeu, ao criar um tipo penal com um preceito secundário mais severo, foi punir com maior severidade uma conduta que representa maior violação ao bem jurídico tutelado, na medida em que uma arma cuja numeração está suprimida não pode ter sua origem verificada, o que torna a prática de outros delitos com aquela arma mais fácil, por dificultar qualquer identificação segura. Ademais, o C.STJ reconhece o porte de arma de fogo, de uso permitido, com numeração raspada, como sendo delito equivalente àquele cuja tipificação está prevista no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Vejam-se os seguintes julgados.

"CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INCOMPATÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. O simples fato de se tratar de posse de arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. I. O pleito de desclassificação do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido requer revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via Documento: 22938306 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça eleita. II. Não se vislumbra constrangimento ilegal na condenação de paciente e corréu pela posse de uma só arma de fogo com numeração raspada, uma vez que ficou evidenciado nos autos o concurso material consubstanciado na unidade de desígnios da sua manutenção e compartilhamento para fins de tráfico ilícito de entorpecentes. III. Ordem denegada." (HC 175.292/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe de 14/04/2011.) grifei

HC 110792 MC / RS 'RECURSO ESPECIAL. porte de arma de fogo DE USO PERMITIDO. NUMERAÇÃO RASPADA. CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO PROVIDO.1. O porte de arma de fogo com numeração raspadas e adequa ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido.2. Na espécie, tendo o recorrido sido surpreendido portando arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, incabível a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.3. Recurso especial provido a fim de restabelecer a sentença condenatória.'REsp 1047664/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 11/10/2010)

As condutas previstas no tipo penal do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 objetivam, em razão da periculosidade, proteger a vida e a incolumidade física dos cidadãos. Não há que se falar em crime de perigo concreto e sim em crime de perigo presumido ou abstrato. E as condutas ficaram, sem sombra de dúvida, provadas nos autos, não havendo que se falar em ausência de dolo. Veja-se:

PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE DOLO. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. TIPICIDADE. PENAL. ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. O porte ilegal de armas configura crime de perigo, constituindo ameaça à coletividade indeterminada. É

delito classificado como de mera conduta, bastando, para sua configuração, que o agente porte a arma sem a devida licença da autoridade competente, sendo irrelevante a sua intenção, pois dotado de dolo genérico. Para a incidência da excludente erro de proibição é necessário que o comportamento delituoso seja inevitável, invencível e escusável, o que efetivamente não se conforma com a conduta do réu, pois agira de forma deliberada, consciente da ilicitude da sua conduta e sem que nenhum motivo justificável o impelisse a portar o artefato sem a devida autorização legal. A incidência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Apelo desprovido (fl. 152). STJ - AREsp: 11948DF 2011/0113441-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data da Publicação: DJ 30/11/2012) grifei

"1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição (AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018)." (AgRg no AREsp 1.319.859/SP, j. 18/09/2018)

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017)." (RESP 1.726.686/MS, j. 22/05/2018)

Tais elementos autorizam, portanto, o acolhimento da pretensão punitiva estatal nos termos acima descritos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, reputa-se que não haja motivos para a elevação da pena-base do réu, que é fixada no mínimo de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O réu é reincidente (7ª Vara Criminal Central - autos nº 0068985-12.2016.8.26.0050 - trânsito em julgado para defesa em 29/05/2019 - fls. 130/131 e em cumprimento de pena - fls. 130) e confessou integralmente a prática delitiva. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias, motivo pelo qual, nesta segunda fase da dosimetria, a pena remanescerá inalterada.

Ausentes causas de aumento ou diminuição ficam as penas fixadas em definitivo naquele patamar.

As condições do réu são modestas. Assim, fixo cada dia-multa no mínimo legal. Em observância aos critérios elencados no artigo 33 do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, bem como em virtude o réu ter praticado o crime apurado nestes autos em cumprimento de regime aberto concedido poucos meses antes destes fatos (16/12/2021 - fls. 130), fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto

durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, o réu WESLEY ALVES DOS SANTOS, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Diante da reincidência específica do réu incabível substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, sua reincidência e o fato de que o réu estava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando da prática do delito tratado nestes autos, que apenas ratifica que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Autorizo a destruição da arma independentemente de trânsito em julgado. Comunique-se.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual deferida ao réu às fls. 95.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.

São Paulo, 07 de junho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA